



PUTUSAN
Nomor 2011 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SISWANTO, yang beralamat di Jalan Pisangan Baru III, Nomor 8, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang diperbaiki bertempat tinggal di Jalan Pisangan Baru III, Nomor 8, RT 002, RW 006, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herry Bantolo, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara Herry, S.H. dan Associates, beralamat di Jalan Mukri, Nomor 6, Depan RS Puskikes Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

MARTONO, bertempat tinggal di Kampung Penggilingan, RT 006, RW 007, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wendra Puji, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum (*Law Firm*) Wendra Puji & Partners, beralamat di Komplek Rukan Fatmawati Mas, Blok 1/118, Jalan Raya Fatmawati, Nomor 20, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2011 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat yaitu terdiri dari:
 - a. Kerugian materiil senilai total Rp675.995.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - b. Kerugian imateriil senilai total Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah beserta segala bangunan diatasnya milik Tergugat, yang terletak di Jalan Pisangan Baru III, Nomor 8, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap hari secara tunai sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Atas setiap pelanggaran atau kelalaian terhadap sebagian atau seluruh isi putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 31 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar dan mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - 11 (sebelas) lembar bilyet giro sebesar Rp530.000.000,00;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2011 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bon pembelian sebesar Rp 65.995.000,00+

Total utang sebesar Rp595.995.000,00-

Utang yang sudah dibayarkan sebesar Rp240.000.000,00;

Sisa utang Tergugat yang harus dibayarkan Rp355.995.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp580.500,00 (lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 567/PDT/2022/PT DKI., tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Tim/X/2022 Kas., *juncto* Nomor 567/PDT/2022/PT DKI., *juncto* Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2011 K/Pdt/2023



1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 567/PDT/2022/PT DKI., tanggal 8 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 448/Pdt.G/2021/PN Jkt.Tim., tanggal 31 Maret 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan bahwa perkara *a quo* adalah perkara ingkar janji (wanprestasi) bukan perkara perbuatan melawan hukum (PMH) karena antara Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat dengan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat telah terjadi jual beli yang merupakan perkara ingkar janji (wanprestasi) sehingga gugatan tersebut tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Menyatakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat telah membayar utang dengan cara sebagai berikut:
 - a. Jumlah transfer ke rekening P sejumlah: Rp287.525.000,00;
 - b. Mobil CRV: Rp240.000.000,00;
 - c. Tas sebanyak 109,5 lusin Rp 66.090.000,00;Jumlah hutang yang telah dibayar oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat Rp593.615.000,00 (lima ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku; Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2011 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat karena membayar harga tas yang dibeli dari Penggugat dengan bilyet giro yang ternyata setelah dicairkan dananya tidak ada, sehingga Tergugat berkewajiban untuk membayar utangnya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SISWANTO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SISWANTO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2011 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 2011 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)